DROIT DES OBLIGATIONS · LICENCE 2 · TD N° 6 · PR FOUVET

# Le fait d'autrui

Cette fiche ne reprend que les notions que le TD n° 6 te fait manipuler : un coup reçu au rugby, analysé selon la faute de l'auteur et selon le cadre du match (enfants, amateurs, professionnels), puis l'arrêt du professeur de musique de l'IRSAM. Pour chaque notion : définition, exemple tiré du TD, cause et conséquence, arrêt majeur, articles, ce qu'il ne faut pas écrire, conseils pour la majeure et la mineure.

Cours : Partie 1, Titre 2, Chapitre 3 · Manuel HyperCours 2027, chap. 15, n° 811 à 882 (p. 435-463), et n° 707, 741 à 745 (faute sportive, acceptation des risques) · Textes de base : art. 1242 al. 1, 4 à 8 · Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, art. 3 · Projet de réforme 2017 : art. 1245 à 1249

PLAN DE LA FICHE

**1 — Les onze notions du TD** · architecture de l'art. 1242 · faute du sportif et acceptation des risques · parents : conditions · parents : fait de l'enfant · parents : plein droit et exonération · principe *Blieck* et mode de vie · associations sportives · commettant : préposition et fait du préposé · abus de fonction · immunité du préposé · instituteurs et artisans

**2 — Les exercices du TD corrigés** · le match de rugby en cinq variantes · fiche de l'arrêt Civ. 2e, 17 mars 2011 (IRSAM), contexte / texte / portée, plan

**Outils** · pièges commentés · tableau de rattrapage · lexique · textes · jurisprudence · auto-évaluation corrigée

LA GRILLE DU TD — À APPLIQUER À CHAQUE VICTIME

Devant un dommage causé par une personne, pose toujours les mêmes quatre questions, dans cet ordre.

**1. L'auteur direct engage-t-il sa propre responsabilité ?** (art. 1240 : faute ; pour un sportif, violation des règles du jeu) → **2. Qui doit répondre de lui ?** (parents, commettant, association : un texte spécial d'abord, l'al. 1er seulement à défaut) → **3. Quel fait de l'auteur ce régime exige-t-il ?** (fait simplement causal pour les parents ; faute pour le commettant ; faute caractérisée par une violation des règles du jeu en matière sportive) → **4. Le responsable peut-il s'exonérer, et l'auteur reste-t-il exposé ?** (cause étrangère, abus de fonction, immunité du préposé).

# PARTIE 1 Les notions du TD

NOTION 1 · TOUT LE TD

## L'architecture de l'article 1242 : cas légaux et principe général

DÉFINITION — MANUEL N° 811 ; ART. 1242 AL. 1

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des **personnes dont on doit répondre** ». Le Code de 1804 n'organisait que des **cas spéciaux** (parents al. 4, commettants al. 5, instituteurs et artisans al. 6) ; depuis l'arrêt *Blieck* (1991), l'al. 1er fonde aussi des cas jurisprudentiels.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le coup d'Arthur peut engager, selon la variante, Arthur lui-même, ses **parents**, son **association** ou son **club employeur**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Les responsabilités du fait d'autrui sont aujourd'hui **objectives** : la victime n'a pas à prouver la faute du répondant, qui ne s'exonère pas en prouvant qu'il n'en a pas commis. *Specialia generalibus derogant* : l'al. 1er ne joue pas si un texte spécial s'applique.

ARRÊT MAJEUR

**Ass. plén. 29 mars 1991, *Blieck*, n° 89-15.231** : première responsabilité du fait d'autrui hors des cas légaux, sur l'art. 1384 al. 1er (devenu 1242 al. 1er).

ARTICLES

art. 1242 al. 1, 4 à 8 (anc. art. 1384, renuméroté par l'ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016) · projet 2017 art. 1245 : la responsabilité suppose « la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct »

× NE PAS ÉCRIRE

« Le club est responsable sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er » alors qu'Arthur est salarié du club.

✓ ÉCRIRE

« Arthur étant salarié, le texte spécial s'applique : la responsabilité du club se fonde sur l'**art. 1242 al. 5** ; l'al. 1er n'a vocation qu'à défaut de texte spécial. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** cite l'al. 1er puis l'alinéa spécial applicable ; dis que la responsabilité est de plein droit.

**Mineure :** commence toujours par qualifier le **lien** entre le répondant et l'auteur (autorité parentale, contrat de travail, licence dans une association) : c'est lui qui choisit le régime.

NOTION 2 · CAS PRATIQUE, VARIANTES 1 ET 2

# La faute du sportif et l'acceptation des risques

DÉFINITION — MANUEL N° 707 ET 741 À 745

Un sport de contact suppose des coups : le sportif qui **respecte les règles du jeu** ne commet pas de faute ; celui qui les **méconnaît** engage sa responsabilité sur l'art. 1240 (le juge n'est pas lié par la décision de l'arbitre : Civ. 2e, 10 juin 2004). La victime n'accepte que les **risques normaux** de l'activité, et seulement en **compétition**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Variante 1 : Arthur « n'a commis aucune faute » (plaquage régulier). Variante 2 : « faute caractérisée » (coup interdit, brutalité).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Pas de faute → pas de responsabilité personnelle d'Arthur. Faute caractérisée → art. 1240 ; l'acceptation des risques ne couvre pas ce risque anormal. Elle est exclue pour un **jeu improvisé entre mineurs** (Civ. 2e, 28 mars 2002) et pour le fait des choses (Civ. 2e, 4 nov. 2010).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649 (juge non lié par l'arbitre) · Civ. 2e, 28 mars 2002, n° 00-10.628 (pas d'acceptation des risques hors compétition) · Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947 (acceptation des risques inopposable au gardien d'une chose).

ARTICLES

art. 1240 (faute volontaire) · art. 1241 (imprudence)

× NE PAS ÉCRIRE

« Loan a accepté les risques du rugby, il ne peut rien obtenir. »

✓ ÉCRIRE

« L'acceptation des risques ne porte que sur les risques **normaux** : un coup donné en violation caractérisée des règles du jeu n'en fait pas partie. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** pose la distinction « faute de jeu / faute contre le jeu » et la règle des risques normaux.

**Mineure :** qualifie le geste (règle violée, intensité, intention) ; c'est cette qualification qui conditionne ensuite la responsabilité de l'association et du club (notions 7 et 8).

NOTION 3 · CAS PRATIQUE, VARIANTE 3

## Les parents : autorité parentale, minorité, fin de la cohabitation

DÉFINITION — ART. 1242 AL. 4 (L. N° 2025-568 DU 23 JUIN 2025, ART. 3)

« Les parents, en tant qu'ils exercent l'**autorité parentale**, sont, **de plein droit**, solidairement responsables du dommage causé par leurs **enfants mineurs**, sauf lorsque ceux-ci ont été **confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire**. » (Le texte publié porte la coquille « sauf lorsque que » : corrige-la en citant.) La condition « habitant avec eux » a disparu.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arthur, 12 ans, match improvisé dans le quartier : ses deux parents, s'ils exercent conjointement l'autorité parentale, répondent de lui, même s'ils sont séparés.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Cohabitation matérielle (avant 1997) → résidence habituelle (Civ. 2e, 19 févr. 1997, *Samda* ; 20 janv. 2000) → conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (Ass. plén. 28 juin 2024) → **suppression** par la loi de 2025.

ARRÊT MAJEUR

**Ass. plén. 28 juin 2024, n° 22-84.760** : la cohabitation « ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers ». Avant : Crim. 29 avr. 2014, n° 13-84.207 ; Cons. const. 21 avr. 2023, n° 2023-1045 QPC (« habitant avec eux » conforme).

ARTICLES

art. 1242 al. 4 · art. 372 s. (autorité parentale) · art. 413-7 (émancipation) · projet art. 1246

× NE PAS ÉCRIRE

« Le père n'est pas responsable car la résidence de l'enfant est fixée chez la mère. »

✓ ÉCRIRE

« Depuis l'Ass. plén. du 28 juin 2024, consacrée par la loi du 23 juin 2025, les deux parents exerçant l'autorité parentale répondent de l'enfant, quelle que soit sa résidence. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** recopie l'al. 4 dans sa rédaction de 2025 ; mentionne l'arrêt de 2024 comme origine.

**Mineure :** vérifie trois faits : **filiation** et exercice de l'autorité parentale, **minorité** au jour du fait, absence de **décision de placement**. Si l'énoncé est muet, dis-le.

NOTION 4 · CAS PRATIQUE, VARIANTES 1 ET 3

## Les parents : le fait de l'enfant, même non fautif

DÉFINITION — MANUEL N° 816 ET 817

Il suffit que l'enfant ait « commis un acte qui soit la **cause directe** du dommage » (*Fullenwarth*, 1984) ; la responsabilité des parents « n'est pas subordonnée à l'existence d'une **faute de l'enfant** » (*Levert*, 2001) ; il suffit d'un « fait, **même non fautif**, du mineur » (Ass. plén. 2002).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arthur, 12 ans, plaque régulièrement Loan et lui casse le nez : aucune faute, mais un fait causal. Ses parents répondent du dommage.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Fait simplement causal → responsabilité des parents, même si l'enfant n'engagerait pas la sienne. D'où un paradoxe : le mineur sportif « expose » plus ses parents que le majeur son association, qui exige une faute caractérisée.

ARRÊTS MAJEURS

**Ass. plén. 9 mai 1984, *Fullenwarth*, n° 79-16.612** · **Civ. 2e, 10 mai 2001, *Levert*, n° 99-11.287** (plaquage au rugby pendant une récréation) · **Ass. plén. 13 déc. 2002, n° 00-13.787 et 01-14.007**.

ARTICLES

art. 1242 al. 4 · comparer projet art. 1245 al. 2 (exigerait un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct)

× NE PAS ÉCRIRE

« Arthur ayant respecté les règles, ses parents ne sont pas responsables. »

✓ ÉCRIRE

« La responsabilité des parents n'est pas subordonnée à une faute de l'enfant (*Levert*) : le plaquage, cause directe de la fracture, suffit. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** cite *Levert* : même sport, même geste, c'est l'arrêt du TD.

**Mineure :** établis seulement le **lien causal direct** entre le geste de l'enfant et la blessure ; inutile de rechercher son discernement.

NOTION 5 · CAS PRATIQUE, VARIANTE 3 ; ART. 1242 AL. 7

## Les parents : responsabilité de plein droit et exonération

DÉFINITION — MANUEL N° 826 À 830

Depuis l'arrêt *Bertrand*, « seule la **force majeure** ou la **faute de la victime** » exonère les parents : la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute de surveillance ou d'éducation est inopérante. L'al. 7 (« à moins que les parents […] ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait ») est vidé de sa portée.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Les parents d'Arthur ne peuvent pas soutenir qu'ils étaient absents ou qu'ils avaient interdit le rugby.

CAUSE → CONSÉQUENCE

La force majeure s'apprécie **à l'égard des parents** (Civ. 2e, 17 févr. 2011) : elle est quasi impossible, car le fait de l'enfant ne leur est pas extérieur. La faute de la victime exonère partiellement ou totalement.

ARRÊTS MAJEURS

**Civ. 2e, 19 févr. 1997, *Bertrand*, n° 94-21.111** · **Civ. 2e, 9 mars 2000, n° 98-18.095** · **Civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 10-30.439** (cassation : faute du cycliste non imprévisible et irrésistible pour le père).

ARTICLES

art. 1242 al. 4 et 7 · art. 1240 (action personnelle contre le parent fautif, ou contre l'enfant lui-même)

× NE PAS ÉCRIRE

« Les parents sont présumés en faute ; ils peuvent prouver une bonne surveillance. »

✓ ÉCRIRE

« Responsables de plein droit depuis *Bertrand*, les parents ne s'exonèrent que par la force majeure, appréciée à leur égard, ou la faute de la victime. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** *Bertrand* pour la nature, Civ. 2e 2011 pour la force majeure.

**Mineure :** cherche dans l'énoncé une éventuelle **faute de Loan** (provocation, geste dangereux) : c'est la seule piste sérieuse d'exonération partielle.

NOTION 6 · ART. 1242 AL. 1 ; ARRIÈRE-PLAN DES VARIANTES 4 ET 5

## Le principe *Blieck* : contrôler le mode de vie d'autrui

DÉFINITION — ASS. PLÉN. 29 MARS 1991, *BLIECK*

L'association qui « avait accepté la charge d'**organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie** » d'un handicapé mental doit en répondre au sens de l'art. 1384 al. 1er (1242 al. 1er). Pas de principe général : il faut un pouvoir **permanent**, en pratique issu d'une **décision judiciaire ou administrative**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Aucun : ni les enfants du quartier ni les joueurs ne sont placés. C'est le contre-modèle qui explique pourquoi les associations sportives forment une catégorie à part.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Responsabilité **de plein droit** (Crim. 26 mars 1997) ; elle subsiste même si le mineur placé est chez ses parents, tant qu'aucune décision n'a suspendu la mission éducative (Civ. 2e, 6 juin 2002). Exclue si la prise en charge est contractuelle (Civ. 1re, 15 déc. 2011).

ARRÊTS MAJEURS

**Ass. plén. 29 mars 1991 · Crim. 26 mars 1997, n° 95-83.956 · Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-12.014 et 00-15.606 · Civ. 2e, 7 oct. 2004, n° 03-16.078** (département tuteur).

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · projet art. 1246 et 1247 · loi 2025 : les parents ne répondent plus de l'enfant confié à un tiers par décision

× NE PAS ÉCRIRE

« Depuis *Blieck*, on répond de toute personne dont on a la charge. »

✓ ÉCRIRE

« *Blieck* n'a pas posé de principe général : il vise la charge permanente du mode de vie d'autrui, ou, en matière sportive, l'organisation de son activité. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** reproduis la formule « organiser et contrôler, à titre permanent, le mode de vie ».

**Mineure :** identifie la **source** du pouvoir (décision du juge ?) et sa **permanence** ; à défaut, renonce à l'al. 1er et reviens à l'art. 1240 (faute de surveillance prouvée).

NOTION 7 · CAS PRATIQUE, VARIANTE 4

## Les associations sportives du fait de leurs membres

DÉFINITION — ASS. PLÉN. 29 JUIN 2007, N° 06-18.141

« Les associations sportives ayant pour mission d'**organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres**, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une **faute caractérisée par une violation des règles du jeu** est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, **même non identifiés**. »

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arthur, amateur majeur, licencié d'une association locale, lors d'un match amical entre deux associations.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Pas de faute caractérisée → pas de responsabilité de l'association, même si le geste a blessé. Faute caractérisée → responsabilité **de plein droit**, sans avoir à identifier l'auteur. Joue en compétition (1995) et à l'entraînement (Civ. 2e, 21 oct. 2004, n° 03-17.910 : condamnation de l'association cassée faute de faute caractérisée) et même à l'issue du match (Civ. 2e, 5 juill. 2018).

ARRÊTS MAJEURS

**Civ. 2e, 22 mai 1995, n° 92-21.197 et 92-21.871** (rugby : responsabilité sur l'al. 1er, et non al. 5) · **Civ. 2e, 20 nov. 2003, n° 02-13.653** (mêlée effondrée : pas de faute caractérisée, rejet) · **Ass. plén. 29 juin 2007** · **Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.957** (arbitre agressé après le match). Hors sport : majorettes oui (Civ. 2e, 12 déc. 2002) ; syndicat non (26 oct. 2006) ; chasse non (11 sept. 2008).

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · projet art. 1248 (présomption de faute pour qui organise par contrat l'activité d'autrui)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le club amateur est commettant de ses joueurs (art. 1242 al. 5). »

✓ ÉCRIRE

« Entre l'association et ses joueurs amateurs, pas de lien de préposition : la responsabilité se fonde sur l'**art. 1242 al. 1er** et suppose une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** recopie la formule de 2007 en entier : chaque mot est une condition.

**Mineure :** montre que l'association **organisait** la rencontre (match amical entre « leurs deux associations ») et qualifie le geste. Note que la condition de faute rend la variante 1 sans issue.

NOTION 8 · CAS PRATIQUE, VARIANTE 5

## Le commettant : lien de préposition et fait du préposé

DÉFINITION — ART. 1242 AL. 5 ; MANUEL N° 833 À 840

Les commettants répondent du dommage causé par leurs préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le **lien de préposition** est « le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé » (Civ. 4 mai 1937) ; il naît surtout du contrat de travail. Le préposé doit avoir commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arthur, joueur professionnel salarié de l'ASM Clermont Auvergne : préposé de son club.

CAUSE → CONSÉQUENCE

En compétition, le club répond de son joueur salarié s'il a commis une **faute caractérisée par une violation des règles du jeu** : même exigence que pour les associations. Responsabilité objective : le commettant ne s'exonère pas en prouvant son absence de faute. Gardien et préposé : qualités incompatibles (Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 19-10.489, inédit).

ARRÊT MAJEUR

**Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 03-11.653** : « au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (tacle, OM / FC Nantes).

ARTICLES

art. 1242 al. 5 · projet art. 1249 · CSS, art. L. 454-1 (recours de la CPAM contre le tiers responsable)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le club est responsable dès qu'un de ses joueurs a blessé un adversaire. »

✓ ÉCRIRE

« Le juge doit rechercher si le geste constitue une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Civ. 2e, 8 avr. 2004) ; la simple implication du joueur ne suffit pas. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** les trois conditions (préposition, fait du préposé, lien avec les fonctions), puis l'adaptation sportive de 2004.

**Mineure :** contrat de travail = préposition ; match officiel = dans les fonctions ; reste à qualifier le geste.

NOTION 9 · EXERCICE 2 (ARRÊT DU TD)

# L'abus de fonction

DÉFINITION — ASS. PLÉN. 19 MAI 1988, N° 87-82.654

« Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi **hors des fonctions** auxquelles il était employé, **sans autorisation**, et **à des fins étrangères à ses attributions**. » Trois conditions **cumulatives** ; la première, objective (temps, lieu, moyens du travail), est l'obstacle décisif.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le professeur de musique viole ses élèves, sans autorisation et à des fins personnelles, mais **dans l'établissement et pendant ses cours** : il n'a pas agi hors de ses fonctions.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Acte trouvant dans l'emploi « les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre » → pas d'abus de fonction. Initiative personnelle sans rapport avec la mission → abus (Civ. 2e, 3 juin 2004). Victime qui ne pouvait **légitimement croire** que le préposé agissait pour le commettant → pas de responsabilité (Civ. 2e, 29 avr. 1998).

ARRÊTS MAJEURS

**Ass. plén. 19 mai 1988** · **Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 03-10.819** · **Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 10-14.468** · Civ. 2e, 14 janv. 1998, n° 96-13.832 ; 29 avr. 1998, n° 95-22.068 ; 7 févr. 2013, n° 11-25.582 (croyance légitime).

ARTICLES

art. 1242 al. 5 · projet art. 1249 al. 3 (codifie la formule de 1988 et la collusion)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le préposé a agi à des fins personnelles : il y a abus de fonction. »

✓ ÉCRIRE

« Les trois conditions sont cumulatives : même sans autorisation et à des fins étrangères, l'acte commis sur le lieu, pendant le temps et avec les moyens du travail n'est pas hors des fonctions. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** la formule de 1988 mot pour mot, puis la croyance légitime de la victime.

**Mineure :** passe les trois conditions une par une, en commençant par la **première** (temps, lieu, moyens) : si elle manque, inutile d'aller plus loin.

NOTION 10 · CAS PRATIQUE, VARIANTE 5 ; ARRÊT DU TD

## L'immunité du préposé et ses limites

DÉFINITION — ASS. PLÉN. 25 FÉVR. 2000, *COSTEDOAT*, N° 97-17.378

« N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit **sans excéder les limites de la mission** qui lui a été impartie par son commettant. » Limites : **infraction pénale intentionnelle** (*Cousin*, 2001), **faute intentionnelle** (Civ. 2e, 20 déc. 2007 ; 21 févr. 2008), **faute qualifiée** de l'art. 121-3 C. pén. du préposé délégataire de pouvoirs (Crim. 28 mars 2006).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arthur pro : tacle irrégulier dans le jeu → immunité discutable ; coup de poing volontaire → faute intentionnelle, il répond personnellement. Le professeur condamné aux assises : pas d'immunité.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Dans la mission → seul le commettant paie, sans recours contre le préposé (mais recours possible contre l'assureur du préposé : Civ. 1re, 12 juill. 2007). Hors immunité → préposé et commettant peuvent être tenus ensemble, sauf abus de fonction.

ARRÊTS MAJEURS

**Ass. plén. 25 févr. 2000** · **Ass. plén. 14 déc. 2001, *Cousin*, n° 00-82.066** · Crim. 28 mars 2006, n° 05-82.975 · Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-13.403 · Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13.310 (loi de 1985).

ARTICLES

art. 1240 et 1242 al. 5 · C. pén., art. 121-3 · projet art. 1249 al. 4

× NE PAS ÉCRIRE

« Arthur, salarié, est toujours à l'abri grâce à *Costedoat*. »

✓ ÉCRIRE

« L'immunité cesse en cas de faute intentionnelle : une brutalité volontaire étrangère au jeu engage la responsabilité personnelle d'Arthur, à côté de celle de son club. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** le principe de 2000, puis les exceptions, de la plus sûre (*Cousin*) à la plus discutée (délégation de pouvoirs).

**Mineure :** demande-toi si le geste relève encore de la **mission** (jouer, plaquer) ou d'une **intention de nuire**.

NOTION 11 · ART. 1242 AL. 6 À 8 ; *LEVERT*

## Instituteurs et artisans

DÉFINITION — ART. 1242 AL. 6 ET 8 ; C. ÉDUC., ART. L. 911-4

Les instituteurs répondent du dommage causé par leurs élèves sous leur surveillance, mais leurs « fautes, imprudences ou négligences » doivent être **prouvées** (al. 8, loi du 5 avr. 1937). Dans l'enseignement public (et privé sous contrat), la responsabilité de l'**État est substituée** : action devant le juge judiciaire, prescription de **trois ans**. Artisans : présomption simple (al. 7), régime tombé en désuétude.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Si les enfants de 12 ans avaient joué au rugby pendant une récréation : action contre l'État, mais seulement sur une faute de surveillance prouvée.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Responsabilité **pour faute prouvée**, à rebours des autres régimes. Les parents restent responsables de plein droit pendant le temps scolaire (Levert : pas de faute du surveillant retenue, responsabilité des parents non écartée).

ARRÊTS MAJEURS

**Civ. 2e, 10 mai 2001, *Levert*** (second moyen : pas de faute du surveillant) · Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 24-19.659 : cassation partielle, motifs « impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants » (deux surveillants pour 140 élèves).

ARTICLES

art. 1242 al. 6, 7, 8 · C. éduc., art. L. 911-4

× NE PAS ÉCRIRE

« L'instituteur est responsable de plein droit de ses élèves. »

✓ ÉCRIRE

« Sa faute doit être prouvée (al. 8) ; l'État se substitue à lui (art. L. 911-4) et la victime conserve l'action contre les parents. »

MAJEURE / MINEURE

**Majeure :** al. 6 et 8, puis L. 911-4 (substitution, juge judiciaire, trois ans).

**Mineure :** cherche une faute **concrète** de surveillance (nombre de surveillants, emplacement, chahut toléré) : une hypothèse ne suffit pas (Civ. 2e, 2026).

# PARTIE 2 Les exercices du TD corrigés

Pistes de correction rédigées à partir du cours et des arrêts : compare-les avec la correction faite en séance. Dans chaque variante, Loan est la victime d'un **dommage corporel** (fracture du nez).

## Exercice 1 — Le match de rugby : la faute d'Arthur

| VARIANTE | RÉPONSE |
|---|---|
| **1. Arthur n'a commis aucune faute** | **Arthur lui-même** : art. 1240 inapplicable. Le geste conforme aux règles du jeu n'est pas fautif ; le coup reçu au rugby est un risque normal du sport. **Les répondants** : tout dépend du régime. Les **parents** répondent d'un fait **même non fautif** de l'enfant (*Levert*, Ass. plén. 2002). L'**association** (al. 1er) et le **club employeur** (al. 5) exigent une **faute caractérisée par une violation des règles du jeu** (Ass. plén. 2007 ; Civ. 2e, 8 avr. 2004) : ils ne répondent pas. Loan supporte son dommage (sauf assurance de licence, sécurité sociale). |
| **2. Arthur a commis une faute caractérisée** | **Arthur lui-même** : faute au sens de l'art. 1240 (violation des règles du jeu ; le juge n'est pas lié par l'arbitre). L'**acceptation des risques** ne joue pas : elle ne couvre que les risques normaux. **Les répondants** : toutes les conditions de fait sont réunies ; reste à vérifier le lien entre Arthur et le répondant (variantes 3 à 5). Si le coup est **volontaire** (faute intentionnelle, voire infraction de violences), Arthur ne peut pas invoquer l'immunité *Costedoat*. |

## Exercice 1 — Le match de rugby : le cadre du match

| VARIANTE | RÉPONSE |
|---|---|
| **3. Enfants de 12 ans, match improvisé** | **Parents d'Arthur** : art. 1242 al. 4 (rédaction L. 23 juin 2025). Conditions : autorité parentale, minorité, aucune décision confiant Arthur à un tiers ; les deux parents, même séparés. **Fait non fautif suffisant** (*Levert*, rendu pour un plaquage au rugby) → responsabilité même dans la variante 1. Exonération : force majeure appréciée à leur égard (Civ. 2e, 17 févr. 2011) ou faute de Loan ; pas leur absence de faute (*Bertrand*). **Acceptation des risques** : exclue pour un jeu improvisé entre mineurs (Civ. 2e, 28 mars 2002). **Pas d'association** : personne n'organise le match, l'al. 1er ne joue pas. Arthur peut aussi être poursuivi personnellement s'il a commis une faute (la faute d'un mineur s'apprécie sans vérifier son discernement, Ass. plén. 9 mai 1984, Lemaire et Derguini). |
| **4. Amateurs majeurs, match amical entre associations** | **Parents** : hors jeu (Arthur est majeur). **Commettant** : non, l'amateur n'est pas préposé de son association. **Association d'Arthur** : art. 1242 al. 1er (Civ. 2e, 22 mai 1995) : elle organise, dirige et contrôle l'activité de ses membres pendant la rencontre qu'elle dispute ; le caractère amical du match ne devrait rien y changer, le régime s'appliquant aussi à l'entraînement (Civ. 2e, 21 oct. 2004, n° 03-17.910) ; aucun arrêt propre au match amical n'a été trouvé : c'est un raisonnement par analogie. **Condition** : faute caractérisée par une violation des règles du jeu, même si l'auteur n'est pas identifié (Ass. plén. 29 juin 2007). Variante 1 : pas de responsabilité ; variante 2 : responsabilité de plein droit de l'association, et d'Arthur sur l'art. 1240 (cumul possible). |
| **5. Professionnels (Stade Toulousain / ASM Clermont)** | **ASM Clermont** : commettant d'Arthur, salarié, art. 1242 al. 5 ; match de championnat = dans les fonctions. Faute caractérisée par une violation des règles du jeu exigée (Civ. 2e, 8 avr. 2004) : rien en variante 1 ; responsabilité en variante 2. Pas d'abus de fonction : le geste a lieu sur le terrain, pendant le match, dans l'exercice du métier (comp. Civ. 2e, 17 mars 2011). **Arthur** : immunité *Costedoat* s'il est resté dans sa mission (faute de jeu, même grave) ; responsabilité personnelle s'il a commis une faute intentionnelle (Civ. 2e, 20 déc. 2007) ou une infraction intentionnelle (*Cousin*) ; aucun arrêt de la Cour de cassation n'applique expressément ces limites à un sportif : transposition à argumenter. **Loan**, lui-même salarié : accident du travail pris en charge par la CPAM, qui peut recourir contre le tiers responsable et son commettant (CSS, art. L. 454-1 : c'est l'espèce de 2004). |

## Exercice 2 — Fiche de l'arrêt Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 10-14.468 (Bull. civ. II, n° 69)

| | |
|---|---|
| **Faits** | Un professeur de musique salarié de l'association de patronage de l'IRSAM commet, dans l'enceinte de l'établissement et pendant ses cours, des viols et agressions sexuelles sur des élèves placés sous son autorité ; il est condamné par une cour d'assises. |
| **Procédure** | Les victimes sont indemnisées de leur préjudice moral après saisine d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Le Fonds de garantie (l'arrêt le nomme « Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages »), subrogé, assigne en remboursement l'association et son assureur, Groupama. La CA de Saint-Denis de la Réunion (25 sept. 2009) les condamne *in solidum* à payer 53 500 €. Pourvoi principal de l'assureur, pourvoi incident de l'association. |
| **Moyens** | 1° Le préposé qui prend l'initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles sans rapport avec sa mission éducative agit hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (violation de l'art. 1384 al. 5). 2° Le temps et le lieu du travail ne suffisent pas à caractériser le lien avec la mission (défaut de base légale). Second moyen : l'assureur conteste sa garantie. |
| **Problème de droit** | Le commettant peut-il s'exonérer, au titre de l'abus de fonction, de sa responsabilité pour les crimes sexuels que son préposé a commis sur le lieu et pendant le temps du travail, sans autorisation et à des fins personnelles ? |
| **Solution** | **Rejet.** Le préposé, « qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, **fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions**, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions » : l'association est responsable. L'assureur doit sa garantie : seule la faute intentionnelle ou dolosive de l' assuré l'exclut (C. assur., art. L. 113-1), non celle de son préposé (art. L. 121-2). |

## Exercice 2 — Contexte, texte, portée et plan

| | |
|---|---|
| **Contexte** | Conflit de vingt ans entre la chambre criminelle (conception large des fonctions) et la 2e chambre civile, cinq Assemblées plénières, fixé par Ass. plén. 19 mai 1988. Application aux incendies de locaux surveillés (Crim. 23 juin 1988, n° 84-95.978 : commettant mis hors de cause, le préposé ayant agi à des fins contraires à ses attributions) ; la formule de 1988 est reprise ensuite (Crim. 16 févr. 1999, n° 96-86.225 : vols commis par des gardiens) ; mais l'abus de fonction est retenu pour l'initiative « sans rapport avec la mission » (Civ. 2e, 3 juin 2004) ; prise en compte de la croyance légitime de la victime (Civ. 2e, 29 avr. 1998 ; 7 févr. 2013). Immunité du préposé (*Costedoat*, 2000) et ses limites (*Cousin*, 2001). |
| **Texte** | Art. 1384 al. 5 (devenu **1242 al. 5**) : « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». C. assur., art. L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l'assuré est civilement responsable) et L. 113-1 (exclusion de la seule faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré). Projet 2017, art. 1249 al. 3 ; proposition Sénat 2020, art. 1248 al. 3. |
| **Portée** | Les trois conditions de 1988 sont **cumulatives** et la première, appréciée **objectivement** (temps, lieu, moyens), devient décisive : le mobile personnel et l'absence d'autorisation sont neutralisés par le « fût-ce ». Arrêt de faveur aux victimes, qui obtiennent un débiteur solvable et assuré. Critique : le commettant répond d'actes aux antipodes de la mission confiée ; le contrôle de la Cour (« exactement déduit ») reste un contrôle de qualification. Arrêt publié au Bulletin. |
| **Pistes de plan** | I. Un abus de fonction écarté par une appréciation objective (A. Le rattachement aux fonctions par le temps, le lieu et les moyens ; B. L'indifférence du mobile et de l'absence d'autorisation) — II. Une responsabilité du commettant au service de l'indemnisation (A. Une garantie quasi absolue des victimes ; B. Une charge reportée sur l'assureur du commettant). |

OUTILS

# Pièges commentés

PIÈGE 1 — L'ENFANT QUI JOUE « PROPREMENT »

*Arthur, 12 ans, plaque Loan sans enfreindre aucune règle ; le nez de Loan est cassé.*

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Aucune faute de l'enfant, donc aucune responsabilité de ses parents. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« La responsabilité des parents n'est pas subordonnée à une faute de l'enfant (Civ. 2e, 10 mai 2001, *Levert*) : le fait causal suffit. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Énoncé qui précise l'**âge** de l'auteur : pense art. 1242 al. 4 et oublie la faute.

PIÈGE 2 — LE CLUB AMATEUR « EMPLOYEUR »

*Arthur, majeur, joue pour son association locale ; Loan veut agir contre elle.*

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« L'association est commettante de ses joueurs (art. 1242 al. 5). »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Faute de lien de préposition, on applique l'**art. 1242 al. 1er** (Civ. 2e, 22 mai 1995), à condition d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Ass. plén. 29 juin 2007). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

« Amateur » → al. 1er ; « professionnel salarié » → al. 5. La condition de faute est la même.

PIÈGE 3 — LA COHABITATION FANTÔME

*Les parents d'Arthur sont divorcés ; il réside chez sa mère et était le week-end du match chez son père.*

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Seule la mère, chez qui la résidence est fixée, est responsable (Crim. 29 avr. 2014). »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Les deux parents exerçant l'autorité parentale sont responsables (Ass. plén. 28 juin 2024) ; la loi du 23 juin 2025 a supprimé la condition de cohabitation. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Une source antérieure à 2024 (vieux manuel, annales) te fera écrire du droit abrogé.

PIÈGE 4 — L'ABUS DE FONCTION « ÉVIDENT »

*Un salarié commet un crime à des fins purement personnelles, sur son lieu de travail.*

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Il a agi à des fins étrangères à ses attributions : le commettant est exonéré. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Les trois conditions sont cumulatives ; ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute, il n'a pas agi hors de ses fonctions (Civ. 2e, 17 mars 2011). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Commence toujours par la condition **objective** (temps, lieu, moyens) ; le mobile ne suffit jamais.

PIÈGE 5 — LE SALARIÉ INTOUCHABLE

*Arthur, professionnel, donne volontairement un coup de poing à Loan après une mêlée.*

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Arthur est préposé : seul son club peut être poursuivi (*Costedoat*). »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« L'immunité ne couvre pas la faute intentionnelle (Civ. 2e, 20 déc. 2007) ni l'infraction intentionnelle (*Cousin*) : Arthur répond personnellement, et son club aussi. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

« Volontairement », « intentionnellement », « condamné pour violences » : l'immunité tombe.

PIÈGE 6 — LA SURVEILLANCE À L'ÉCOLE

*Les enfants jouent au rugby dans la cour ; les parents de Loan veulent agir contre l'enseignant.*

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« L'instituteur est présumé responsable ; on l'assigne devant le tribunal. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Sa faute doit être prouvée (art. 1242 al. 8) et l'action est dirigée contre l'**État** (C. éduc., art. L. 911-4), dans les trois ans. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Seul régime du fait d'autrui où la faute du répondant doit être prouvée.

## Le tableau de rattrapage

| NE PAS DIRE | DIRE |
|---|---|
| « Les parents sont présumés en faute » | Responsables de plein droit depuis *Bertrand* (1997). |
| « Les parents habitant avec l'enfant » | Les parents exerçant l'autorité parentale (Ass. plén. 2024 ; L. 23 juin 2025). |
| « Il faut une faute de l'enfant » | Un fait même non fautif suffit (*Levert*, Ass. plén. 2002). |
| « Depuis *Blieck*, principe général du fait d'autrui » | Deux cas : mode de vie (permanent) et activité d'autrui (associations sportives). |
| « L'association répond de tout fait de ses joueurs » | Seulement d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. |
| « Le club amateur est commettant » | Art. 1242 al. 1er, pas al. 5. |
| « Le préposé a agi à des fins personnelles : abus de fonction » | Trois conditions cumulatives (Ass. plén. 1988). |
| « Le préposé n'est jamais responsable » | Sauf faute ou infraction intentionnelle, faute qualifiée du délégataire. |
| « Loan a accepté les risques » | Seuls les risques normaux, en compétition. |
| « Selon l'article 1384 alinéa 4… » | « Art. 1384, **devenu 1242** » pour un arrêt ancien ; art. 1242 sinon. |
| « Majeure : … Mineure : … » dans la copie | Raisonnement en syllogisme, rédaction fluide sans ces mots (Indications méthodologiques, p. 27). |

FORMULE D'OUVERTURE RÉUTILISABLE

« Si l'auteur direct d'un dommage répond en principe de son propre fait sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, l'article 1242 permet à la victime de rechercher également la responsabilité de plein droit de celui qui doit répondre de lui : il convient donc, après avoir apprécié le comportement de l'auteur, d'identifier le lien qui l'unit au répondant, puis de vérifier si le fait commis présente les caractères exigés par le régime ainsi désigné. »

## LEXIQUE Le vocabulaire exigible

| TERME | DÉFINITION |
|---|---|
| **Responsabilité du fait d'autrui** | Obligation de réparer le dommage causé par une personne dont on doit répondre. |
| **Autorité parentale** | Ensemble des droits et devoirs des parents sur la personne et les biens de l'enfant mineur non émancipé. |
| **Cohabitation** | Ancienne condition de l'al. 4 (« habitant avec eux »), supprimée par la loi du 23 juin 2025. |
| **Fait de l'enfant** | Fait, même non fautif, cause directe du dommage. |
| **Responsabilité de plein droit** | Responsabilité sans faute : exonération par la seule cause étrangère. |
| **Force majeure** | Événement imprévisible, irrésistible (et extérieur) ; à l'égard des parents, quasi introuvable. |
| **Commettant** | Celui qui a le pouvoir de donner au préposé des ordres ou des instructions. |
| **Lien de préposition** | Lien d'autorité, né le plus souvent du contrat de travail, parfois d'une simple situation de fait. |
| **Abus de fonction** | Acte du préposé hors des fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. |
| **Immunité du préposé** | Irresponsabilité du préposé resté dans les limites de sa mission (*Costedoat*). |
| **Faute caractérisée (sport)** | Violation des règles du jeu exigée pour engager l'association ou le club du fait d'un joueur. |
| **Acceptation des risques** | Fait justificatif limité aux risques normaux d'une compétition ; inopposable au gardien d'une chose. |
| **Substitution de l'État** | L'État répond à la place du membre de l'enseignement public (C. éduc., art. L. 911-4). |

## TEXTES Les articles à connaître

| ARTICLE | OBJET |
|---|---|
| **art. 1240 et 1241** | Responsabilité du fait personnel : faute volontaire, imprudence ou négligence. |
| **art. 1242 al. 1** | On répond du fait des personnes dont on doit répondre (fondement de *Blieck*). |
| **art. 1242 al. 4** | Parents exerçant l'autorité parentale, de plein droit, sauf enfant confié à un tiers par décision (L. n° 2025-568 du 23 juin 2025, art. 3). |
| **art. 1242 al. 5** | Commettants, du fait de leurs préposés dans leurs fonctions. |
| **art. 1242 al. 6, 7, 8** | Instituteurs et artisans ; preuve d'impossibilité d'empêcher le fait (parents, artisans) ; faute des instituteurs à prouver. |
| **C. éduc., art. L. 911-4** | Substitution de l'État aux membres de l'enseignement public ; juge judiciaire ; trois ans. |
| **C. assur., art. L. 121-2** | L'assureur garantit les pertes causées par les personnes dont l'assuré est civilement responsable. |
| **C. pén., art. 121-3** | Fautes non intentionnelles qualifiées (limite à l'immunité du préposé délégataire). |
| **Projet 2017, art. 1245 à 1249** | Fait de l'auteur direct exigé ; mineur, majeur, surveillance contractuelle, commettant (non en vigueur). |

## AUTORITÉS Jurisprudence du TD

| DÉCISION | APPORT |
|---|---|
| **Ass. plén. 9 mai 1984, *Fullenwarth*, n° 79-16.612** | Parents : acte de l'enfant cause directe du dommage suffit. |
| **Ass. plén. 19 mai 1988, n° 87-82.654** | Abus de fonction : trois conditions cumulatives. |
| **Ass. plén. 29 mars 1991, *Blieck*, n° 89-15.231** | Responsabilité du fait d'autrui sur l'al. 1er : contrôle permanent du mode de vie. |
| **Civ. 2e, 22 mai 1995, n° 92-21.197 et 92-21.871** | Associations sportives responsables de leurs membres (al. 1er). |
| **Civ. 2e, 20 nov. 2003, n° 02-13.653 ; 21 oct. 2004, n° 03-17.910** | Associations sportives : faute caractérisée exigée, en match comme à l'entraînement. |
| **Civ. 2e, 19 févr. 1997, *Bertrand*, n° 94-21.111** | Parents : seule la force majeure ou la faute de la victime exonère. |
| **Civ. 2e, 19 févr. 1997, *Samda*, n° 93-14.646** | Droit de visite : pas de fin de la cohabitation avec le parent gardien. |
| **Crim. 26 mars 1997, n° 95-83.956** | Al. 1er : responsabilité de plein droit, pas d'exonération par l'absence de faute. |
| **Civ. 2e, 29 avr. 1998, n° 95-22.068** | Victime ne pouvant légitimement croire que le préposé agissait pour le commettant. |
| **Civ. 2e, 20 janv. et 9 mars 2000** | Cohabitation = résidence habituelle ; enfant confié temporairement : cohabitation maintenue. |
| **Ass. plén. 25 févr. 2000, *Costedoat*** | Immunité du préposé resté dans sa mission. |
| **Civ. 2e, 10 mai 2001, *Levert*, n° 99-11.287** | Parents : pas de faute de l'enfant exigée (rugby). |

| DÉCISION (SUITE) | APPORT |
|---|---|
| **Ass. plén. 14 déc. 2001, *Cousin*, n° 00-82.066** | Préposé condamné pour infraction intentionnelle : responsable. |
| **Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-12.014 et 00-15.606** | Association gardienne d'un mineur placé : responsable même s'il est chez ses parents. |
| **Ass. plén. 13 déc. 2002, n° 00-13.787 et 01-14.007** | Parents : fait même non fautif du mineur. |
| **Civ. 2e, 12 déc. 2002, n° 00-13.553** | Association de majorettes responsable (al. 1er). |
| **Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 03-11.653** | Club employeur : faute caractérisée par une violation des règles du jeu. |
| **Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 03-10.819** | Initiative personnelle sans rapport avec la mission : abus de fonction. |
| **Crim. 28 mars 2006, n° 05-82.975** | Préposé délégataire, auteur d'une faute qualifiée : responsable. |
| **Civ. 2e, 26 oct. 2006 ; 11 sept. 2008** | Ni le syndicat ni l'association de chasse ne répondent de leurs membres. |
| **Ass. plén. 29 juin 2007, n° 06-18.141** | Associations sportives : faute caractérisée, même auteur non identifié. |
| **Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-13.403** | Immunité écartée en cas d'infraction pénale (faute intentionnelle évoquée en obiter). |
| **Civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 10-30.439** | Force majeure appréciée à l'égard des parents. |
| **Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 10-14.468** | Arrêt du TD : pas d'abus de fonction pour des crimes commis sur le lieu et le temps du travail. |
| **Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.957** | Association responsable de l'agression de l'arbitre après le match. |
| **Ass. plén. 28 juin 2024, n° 22-84.760** | Cohabitation = conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. |
| **Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 24-19.659** | Instituteur : faute personnelle de surveillance à caractériser. |

## CONTRÔLE Auto-évaluation

Réponds par écrit, puis vérifie avec les corrigés.

| | |
|---|---|
| **1** | Pour engager la responsabilité des parents, la victime doit prouver : (a) une faute de l'enfant — (b) un fait de l'enfant, cause directe du dommage — (c) une faute de surveillance des parents. |
| **2** | Depuis la loi du 23 juin 2025, un parent séparé chez qui l'enfant ne réside pas : (a) n'est jamais responsable de plein droit — (b) est responsable s'il exerce l'autorité parentale — (c) n'est responsable que pendant son droit de visite. |
| **3** | Les parents peuvent s'exonérer en prouvant : (a) qu'ils ont bien éduqué l'enfant — (b) une force majeure appréciée à leur égard ou la faute de la victime — (c) l'absence de discernement de l'enfant. |
| **4** | Une association sportive répond d'un joueur amateur : (a) de tout dommage causé pendant un match — (b) d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, même si l'auteur n'est pas identifié — (c) en qualité de commettant. |
| **5** | L'abus de fonction suppose : (a) un acte hors des fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères aux attributions — (b) l'une de ces trois conditions — (c) une faute pénale du préposé. |
| **6** | Le préposé resté dans les limites de sa mission : (a) répond seul — (b) n'engage pas sa responsabilité envers les tiers — (c) répond *in solidum* avec le commettant. |
| **7** | L'arrêt *Blieck* retient la responsabilité d'une association qui : (a) organise un match — (b) a accepté d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un handicapé — (c) emploie un salarié. |
| **8** | La responsabilité de l'instituteur de l'enseignement public : (a) est de plein droit — (b) suppose une faute prouvée, l'État se substituant à lui — (c) est exclue pendant la récréation. |

## Cas pratique

| | |
|---|---|
| **A** | Lors d'un match de handball de championnat régional, Hugo, 16 ans, licencié du club amateur de Firminy, pousse volontairement dans le dos Sami, joueur adverse, alors que le ballon est loin ; Sami se brise le poignet. Les parents d'Hugo sont divorcés ; il réside chez sa mère. Le même jour, Nadia, entraîneuse salariée du club, prend sans autorisation, pour une course personnelle, la voiture d'un spectateur restée ouverte et l'endommage. Qui Sami et le spectateur peuvent-ils assigner ? |

## Corrigés

| | |
|---|---|
| **1** | **b.** *Fullenwarth*, *Levert*, Ass. plén. 13 déc. 2002. |
| **2** | **b.** Art. 1242 al. 4 (L. 23 juin 2025), après Ass. plén. 28 juin 2024. |
| **3** | **b.** *Bertrand* (1997) ; Civ. 2e, 17 févr. 2011. |
| **4** | **b.** Ass. plén. 29 juin 2007. |
| **5** | **a.** Ass. plén. 19 mai 1988 : conditions cumulatives. |
| **6** | **b.** *Costedoat* (2000). |
| **7** | **b.** Ass. plén. 29 mars 1991. |
| **8** | **b.** Art. 1242 al. 8 ; C. éduc., art. L. 911-4. |
| **A** | **Sami.** Hugo : faute (poussée volontaire hors de l'action, violation caractérisée des règles), art. 1240 ; l'acceptation des risques ne couvre pas ce risque anormal. **Parents** : tous deux, s'ils exercent l'autorité parentale, quel que soit le lieu de résidence (art. 1242 al. 4, L. 2025) ; ici la faute rend le débat sur le fait non fautif inutile. **Club** : art. 1242 al. 1er, faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Ass. plén. 2007). Cumul possible, condamnation *in solidum*. **Le spectateur.** Nadia, préposée (salariée), a agi hors de ses fonctions (course personnelle, véhicule d'un tiers), sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions : abus de fonction, le club n'en répond pas (comp. Civ. 2e, 3 juin 2004) ; Nadia, sortie de sa mission, ne bénéficie pas de l'immunité : action contre elle sur l'art. 1240 (ou la loi de 1985 si le dommage relève d'un accident de la circulation). |

*Fiche établie d'après la séance de TD n° 6 (« Le fait d'autrui »), le plan du chapitre 3 (Partie 1, Titre 2) de la Pr Fouvet et le chapitre 15 du manuel HyperCours Droit des obligations 2027 (n° 811 à 882), complété par ses n° 707 et 741 à 745.*